



גליון 279

השיעור השבועי ממור"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ד כסליו תשפ"ה

השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

פרשת וישב

בחורי ישיבות בהדלקת נרות חנוכה (הלכות חנוכה א')

נושאי השיעור: הידור מצוה בהדלקת נרות חנוכה | גדר בנים הסמוכים על שלחן אביהם | כיצד ינהג המתארח בבית מלון | הדלקה מאוחרת או על ידי אשתו | מפני החשד בהדלקת נרות חנוכה | ברכה על שחיטה של בן פקועה | ברכה על הדלקת נרות חנוכה בבית כנסת | הדלקת נרות שבת לבחורי ישיבות | אם יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה בבית כנסת | בחורים שאינם רוצים לצאת ידי חובה בהדלקת הנרות | כוונה הפכית | אם בחורי ישיבות בני חו"ל רשאים להדליק נרות חנוכה | בני אשכנז שמדליקים בישיבה היכן ידליקו | היכן מדליקים בבניין משותף

ראשונים, כהתרומת הדשן (סימן קא), מהרי"ל (סו"ט סימן קמה ודלקות הלכות חנוכה) ומהר"י מברונא (סימן ט סוברים, שכל אחד מבני הבית מדליק, מוסיף והולך. וזו שיטה שלישית. ואכן כך פוסק הרמ"א (סימן תרע"א סעיף ג).

ד.לכולי עלמא נשים לא מדליקות בנוסף לבעל הבית

להלכה, פסק מרן השלחן ערוך (שם) וז"ל: "כמה נרות מדליק? בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך בכל לילה, עד שבליל אחרון יהיו שמונה, אפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר". וכתב על כך הרמ"א: "ויש אומרים שכל אחד מבני הבית ידליק". ואמנם בסוגריים שם כתוב 'הרמב"ם'. אך זה לא הרמב"ם שהרי כפי המבואר לעיל, הרמב"ם לא סובר שכל אחד מבני הבית מדליק אלא רק אחד מבני הבית מדליק כמספר בני הבית. וממשיך הרמ"א: "וכן המנהג פשוט, ושכל אחד ייתן נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהיה היכר". דהיינו שיניחו את כל הנרות בנפרד כדי שיהיה היכר בין הנרות. הרי שאצל הספרדים, בכל בית ראש המשפחה מדליק וכל בני הבית יוצאים בהדלקתו. ואילו אצל האשכנזים, אמנם אשתו כגופו ואינה מדליקה, אך כל בני הבית מדליקים בפני עצמם.

ה.חידושו של רבי זירא

הגמרא (מספרת על רבי זירא, שכאשר למד בישיבה היה מתארח בבית של אדם אחד, אכסנאי, והוא היה משלם לו על כל האוכל שלו. ואמר רבי זירא, הייתי משתתף איתו בפרוטות. דהיינו בשמן ובנרות שבעל הבית מדליק היה משתתף עימו - היה נותן לו כמה פרוטות - ובעל הבית היה מברך ורבי זירא היה יוצא ידי חובה בהדלקתו. אולם לאחר שהתחתן, גם כאשר התארח באיזה מקום לא היה משתתף אלא סומך על הדלקת אשתו בבית, אשתו כגופו, והוא יוצא בזה ידי חובה.

יש טעות רווחת בנושא של אכסנאי. אנשים מערבבים בין אכסנאי לבין בנים אצל אביהם. ולמעשה אלו שני דברים שונים. אכסנאי הכוונה שהוא שוכר חדר אצלו, הוא לא סמוך על שולחנו אלא הוא משלם לו על כל מה שאוכל אצלו. הוא לא אורח שלו במובן של חברים. ממילא רבי זירא מחדש, שלמרות שיש חיוב עצמי של נר איש וביתו, וכאן זה לא ביתו אלא הוא רק שוכר, בכל זאת עליו להדליק בעצמו, ויכול גם להשתתף בפרוטה עם בעל הבית. כלומר שההשתתפות בפרוטות אצל אכסנאי איננה חובה אלא

א. גדר ההידור בהדלקת נרות חנוכה

במסכת שבת (כ"א) הגמרא מביאה ברייתא: תנו רבנן מצוות נר חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים מדליק ביום הראשון שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך. ובית הלל אומרים, מדליקים ביום הראשון אחד, ומכאן ואילך מוסיף והולך.

הראשונים נחלקו כיצד להסביר את הברייתא הזו: דעת הרמב"ם (פסקי מהלכות חנוכה הלכה א-ג), שכולי עלמא מודים שאם לאדם יש רק נר אחד, יכול בכך לקיים את המצוה בברכה. משום שמצוות נר חנוכה היא "נר איש וביתו". והנידון הוא לגבי נרות ההידור, שחכמים קבעו באופן מיוחד במצוות הדלקת נרות חנוכה דין של מהדרין. ובגמרא מבואר שהמהדרין מדליקין נר לכל אחד ואחד, דהיינו שהאבא מדליק נרות כל לילה כמספר בני הבית. לעומת זאת המהדרין מן המהדרין, כיוון שההלכה כבית הלל, סובר הרמב"ם, שאם הם עשרה אז ביום הראשון מדליקים עשרה נרות, ביום השני ידליק עשרים וכן הלאה, עד שביום השמיני מדליק שמונים נרות. ואת כל זה מדליק ראש המשפחה, אך כמובן שגם הרמב"ם מסכים שיכול למנות שליחים שיעזרו לו, הרי אם יש לו עשרים ילדים בן פורת יוסף, צריך להדליק מאה שישים נרות, צריך צבא שלם להדליק את הכל...

ב. שיטת התוספות

התוספות (ס"ד ד"ה והמהדרין) מבארים בגמרא, שאין קשר בין ה'מהדרין' לבין ה'מהדרין' מן המהדרין. שהמהדרין מדליקים נר לכל אחד, ואם יש עשרה במשפחה מדליקים עשרה נרות, בזה הם כמו הרמב"ם. אבל המהדרין מן המהדרין, הם חוזרים בדבר האחד, דהיינו שמדליקים כמו עיקר המצווה - נר איש וביתו, אבל מוסיף והולך. כלומר המהדרין מן המהדרין זה לא קשור לבני הבית, אלא ההידור שלהם זה רק במוסיף והולך.

ג. מנהג האשכנזים בימינו

יוצא דבר מאוד מעניין, שהספרדים עושים כדעת התוספות, למרות שהתוספות היו אשכנזים ואילו הרמב"ם היה ספרדי. והאשכנזים נהגו כהרמב"ם. ויש כמה שמעירים את זה (פי"ו סימן תרע"א סק"א ועוד). למרות שבאמת האשכנזים זה לא בדיוק כמו הרמב"ם, כי לפי הרמב"ם אם יש עשרה בעל הבית מדליק עשרה ביום הראשון ועשרים ביום השני וכו', אולם כמה

אפשרות. ואם רוצה יכול להדליק בעצמו בחדרו, הוא שכר את החדר הזה, זה ביתו, ורשאי להדליק בו.

ובאמת מי שילמד טוב את הסוגיא עם הראשונים, יראה שזה הפשט, שהרי הלשון של רבי זירא בגמרא: "אמר רב ששת אכסנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי זירא, מריש כי הוינא בי רב משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא, בתר דנסיבי איתתא אמינא, השתא ודאי לא צריכנא, דקא מדליקי עלי בגו ביתאי". דהיינו שהוא נותן אפשרות נוספת מלבד להדליק - להשתתף עם בעל הבית. ויש כמה ראשונים שכותבים כך בפירוש: המאירי, הרי"ד ועוד ראשונים.

ו.אורח בבית מלון

ניתן ללמוד מזה לגבי מי שנמצא בבית מלון, שאינו יכול לומר שכיון שהוא אורח של המלון, אז שבעל המלון ידליק והוא פטור, אלא יש לו חוב על הדליק בפני עצמו. אלא שאם רוצה, אפשר שבעל המלון ידליק והאורח ישתתף עמו, או שבעל המלון יקנה לאורח חלק בשמן ובפתילות וכך יצא ידי חובה. אבל אם אינו רוצה להשתתף - רשאי להדליק בעצמו בברכה.

ז.לא חייב להיות נוכח בבית בהדלקת הנרות

רבי זירא מחדש עוד, שאשתו מדליקה עליו והוא יוצא ידי חובה. ויש להקדים שרואים בזה דבר חשוב מאוד, שלא חייבים להיות נוכחים בשעת הדלקת הנרות. רבי זירא לא היה בבית ואשתו היתה מדליקה עליו, והוא גם לא שמע אותה, ובכל זאת יצא ידי חובה.

ח.מאחר להגיע לביתו אם אשתו תדליק או תמתין לו

הפוסקים דנים באריכות, האם כשהבעל לא נמצא בבית בשעת ההדלקה בצאת הכוכבים, האם אשתו תדליק או שתמתין עד שיבוא בעלה והוא ידליק. מצד אחד, מצווה בו יותר מבשלוחו, ועדיף שידליק בעצמו אפילו מאוחר. מצד שני, אולי עדיף שאשתו תדליק בבית בצאת הכוכבים שזה עיקר המצווה. ואמרו"ר מרן זצוק"ל פסק להלכה (ס"ט) יחיה דעת ח"ג סימן נ"א) וכן פסקו עוד הרבה פוסקים, כמעט כולם, שאמנם צריך להדליק מיד בצאת הכוכבים, אך כיון שבזמננו שמדליקים מבפנים, ואם לא הדליק בצאת הכוכבים מדליק והולך כל הלילה בברכה, ואין אומרים בזה ספק ברכות להקל משום שכך הוא המנהג, ובכל זאת עדיף שאשתו תדליק בזמן צאת הכוכבים מאשר שיאחר את זמן ההדלקה. ומי שילמד טוב את דברי הפוסקים יראה, שיש פה דיון האם האשה היא בגדר שליח, וממילא שייך לומר שמצווה בו יותר מבשלוחו, מאידך הרי אשתו כגופו ואין עליה גדר של שליח, והרי זה כאילו הדליק בעצמו.

ט.כמו שנהג הרב עובדיה או כמו שכתב בספר

למעשה, אמרו"ר מרן זצוק"ל בעצמו, למרות שכתב שעדיף שאשתו תדליק - הוא בעצמו לא נהג כן, [- אמא ע"ה היה מספיק לה הדלקת נרות שבת...], היא הייתה מכינה את הנרות והייתה מחכה לו אפילו עד אמצע הלילה. הוא היה רגיל ללכת לתת שיעורים בכמעט כל הלילות של חנוכה, והוא לא היה בבית בצאת הכוכבים, הוא היה הולך ממקום למקום והיה חוזר לבית לפעמים ממש באמצע הלילה, ורק אז היה מדליק נרות חנוכה בעצמו. ככה הוא נהג. אבל אם יבוא אדם וישאל כיצד צריך לנהוג, האם כמו שנהג הרב עובדיה, או כמו שהרב עובדיה כותב בספר שלו... צריך להורות לו לנהוג כמו שכתב אמרו"ר בספר. כיון שמה שהוא נהג זה כי גם אמא ע"ה רצתה בכך, וכן כל בני הבית. ומכיוון שבזמננו אנחנו לא מדליקים בחוץ, והדין של עד שתכלה רגל מן השוק לא כל כך קיים בזמננו, ובפרט שכיום גם המצב השתנה. [- אני זוכר בזמן מלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים שהיו עושים האפלה, וכשהיה עננים היה חושך אפילה, והיה אסור גם ניצוץ קטן של אור כי פחדו מההפצצות של הערבים]. היום כל זמן שיש אורות ברחובות - לא כלתה רגל מן השוק. הנה כאן בשכונת 'הר נוף' אני רואה מלא אנשים ב-2 בלילה, אנשים הולכים ברחובות. וגם בזמן הזה לא מקפידים על הדלקה מבחוץ. אבל זה נושא בפני עצמו ואכמ"ל. לכן לכתחילה עדיף להדליק בצאת הכוכבים, אבל אם אי אפשר רשאי לדחות עד שיבוא לביתו.

י.לא לחכות לאף אחד

נחזור לענייננו, כאמור, אנחנו למדים מרבי זירא חידוש גדול, שאם אדם אינו בביתו - אשתו מדליקה עליו, והוא יוצא ידי חובה למרות שאינו שומע את הברכות. כי מצוות נר חנוכה היא נר איש וביתו. זה דין בבית, ובבית הדליקו. מזה עלינו ללמוד, שלספרדים שהולכים אחרי הוראות מרן

השלחן ערוך, שראש המשפחה מדליק עבור כל בני הבית. וממילא גם לא צריך שהם יהיו נוכחים בזמן ההדלקה. בני הבית נמצאים כל אחד בישיבה וכיו"ב, וכולם יוצאים ידי חובה בהדלקה שבבית. [- יש כאלו שנועלים, למה לא חכיתם לי?! אבל הוא רוצה להדליק בצאת הכוכבים, וככה צריך לעשות, לא לחכות לאף אחד].

יא.כשמדליקים בשני פתחים האם מברכים על שניהם

הנה בשלחן ערוך (פסוקי תעלה סעיף ח) מבואר, שאדם שיש לו בית בפני עצמו, הוא לא גר בבית קבוע, צריך להדליק גם בבית השני. כלומר אם יש משפחה עם ילדים שהם סמוכים על שלחן אביהם, אבל אין מקום בבית לכולם ולכן שכרו להם דירה נוספת, צריכים להדליק גם בדירה השנייה. אבל גם זה שייך רק בזמנם שהיו מדליקים מבחוץ, ואז אפילו חצר אחת שיש לה שני פתחים, נפסק להלכה שצריך להדליק בשניהם מפני החשד. שיעברו אנשים שאינם יודעים ששני הפתחים הללו שייכים לאותו אדם, ויחשדו שהוא לא הדליק נרות חנוכה. ובאופן כזה, האם צריך לברך על ההדלקה בשני הפתחים או לא.

יב.ברכה על שחיטת בן פקועה

יש דיון דומה, בעניין בין פקועה. אם אדם שחט פרה שהייתה בהיריון, בדרך כלל כששוחטים פרה בהיריון בתוך שניות העובר גם ימות, אבל אם מיד לאחר השחיטה הוציאו את העובר יש לו סיכוי להישאר בחיים. והעובר הזה הוא ירך אמו - וניתר בשחיטת אימו (חולין ס"ט), דהיינו שכל מה שבתוכה הוא מותר בלי שחיטה. אבל מפני מראית העין, שיראו אותו חותך לעובר את הראש ואוכל אותו ככה בלי שחיטה, מפני מראית העין חייבים לשחוט אותו. והפוסקים דנים אם צריך לברך על השחיטה של בן פקועה, כיוון שזה רק מפני החשד. וזו אריכות גדולה בפרי חדש (יו"ד סימן י"ג סק"ה). [- זו פרשת השבוע, כתוב (בבב"א פ"ג, ט) "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם" ואחד הדברים שמספרים חז"ל (יו"ט פ"א פ"א, ט) שיוסף חשד בהם שאוכלים בלי שחיטה, אבר מן החי, ולמעשה זה היה בן פקועה שפטור משחיטה].

יג.בן נחשב חלק מבני הבית גם כשאינו בבית

למעשה, בימינו שבלאו הכי מדליקים מבפנים, כתבו הפוסקים, שאדם שיש לו שני פתחים לא צריך להדליק שניים. מפני שבין כך יוצא ידי חובה בהדלקה שבתוך הבית. ואם ידליק בפתח אחד או בתוך הבית, זה אותו דבר. אשר על כן גם בנידון כאן, בנים שלא גרים בפועל בבית של ההורים, אבל הם סמוכים על שלחן האבא, הם יוצאים ידי חובה בהדלקה שלו.

זה ההבדל הגדול בין בנים אצל אבא, לבין אכסנאי. אכסנאי זה כמו אורח בבית מלון, הוא לא סמוך על שלחנו של בעל המלון, אלא הוא משלם על כל מה שהוא אוכל. ולכן כדי לצאת בהדלקה של בעל המלון הוא צריך להשתתף בפרוטות. לעומת זאת, בן אצל אביו אינו צריך להשתתף בפרוטות. כי הוא חלק מבני הבית.

יד.בן נשוי המתארח אצל הוריו בחנוכה

יתירה מזאת, כותבים כמה ראשונים, שאפילו בן או בת נשואים, בן אצל אביו או חתן אצל חמיו שבאים להתארח לשבת, או למשל באמצע חנוכה לקחו חופש והם באים לישון אצלם, אינם צריכים להשתתף. הם יוצאים ידי חובה מדין סמוכים על שלחן אביהם. כי 'סמוך' המשמעות שלו, שהוא חלק מבני הבית. הוא לא אכסנאי.

לאור כל האמור יש לומר, שבחורי ישיבות ספרדים, מכיוון שזו מצוות נר איש וביתו, ורק ראש המשפחה מדליק, וכמו שביארנו גם שלא צריכים להיות בשעת ההדלקה, יוצאים ידי חובה בהדלקת אביהם, אפילו שלא שמעו את ההדלקה. זה אמנם נראה תמוה, הרי הוא לא היה שם וכיצד יתכן שיוצא ידי חובה, אבל כמו שרבי זירא יצא ידי חובה כשאשתו הדליקה עליו כי אשתו כגופו, ובספר התרומה (הלכות ע"ה סימן נ"ח) כותב כך בפירוש, שאם אשתו מדליקה עבורו בבית אינו צריך לשמוע את ההדלקה בפועל. ממילא הוא הדין שגם בני ביתו לא צריכים מעיקר הדין לשמוע.

טו.אם בחור ישיבה נחשב סמוך על שלחן אביו

כמו כן יש שואלים, כיצד הבן הזה שנמצא בישיבה מראש חודש חשוון עד ראש חודש ניסן, נחשב סמוך על שלחן אביו. [- יש בחורי ישיבה שבאים הביתה פעם בחודשיים שלושה, רוצים לשבת וללמוד בשבת, מקדשים את השבת ונשארים בישיבה, יש להם חברותות ולא מוכנים לוותר על הלימוד]. אולם התשובה על כך שעדיין נחשבים סמוכים על שלחן אביהם. הסיבה

י.טעם ההדלקה בבית הכנסת

לגבי הטענה השנייה, שלכאורה ההדלקה בבית הכנסת היא רק לשום פרסומי ניסא. באמת כך כותב הריב"ש (ש"ת סימן קלא), שהסיבה שנהגו להדליק נרות בבית הכנסת היא משום שהגויים אסרו להדליק מבחוץ, וממילא אין לנו כל כך פרסומי ניסא כשמדליקים בתוך הבית. ובית כנסת זה מקום שיש בו רבים, ויש פרסומי ניסא. ולכן נוהגים להדליק לפני תפילת ערבית.

לעומת זאת יש ראשונים (ספר המנהיג הלכות חנוכה סימן קמח) שכותבים, שהסיבה שמדליקים בבית הכנסת היא כמו בבית המקדש, ששם היה הנס של המנורה, ובית הכנסת הוא מקדש מעט, ולכן מדליקים בבית הכנסת. לפי זה לא יוצאים ידי חובה בהדלקה שבבית הכנסת.

מאידך גיסא כותבים הארחות חיים (הלכות חנוכה אות יז) והכל בו (סימן מד) שיוצאים ידי חובה בהדלקה של בית הכנסת, משום שבזמנם האורחים היו מתארחים בחדר הסמוך לבית הכנסת, והיו מדליקים בבית הכנסת כדי שהאורחים יצאו ידי חובה. אם כן יש אפשרות לצאת ידי חובה בנרות של בית הכנסת. והוא הדין בבחורי ישיבות. ואפילו אם בניין הפנימייה הוא לא בבניין של הבית מדרש, כיון שהפנימייה היא חלק מכלל הישיבה.

כ.בית מדרש של ישיבה הוא לא כמו בית כנסת

אשר על כן לפי הארחות חיים והכל בו יש לומר שאפשר לצאת ידי חובה בהדלקה בבית המדרש, אולם גם על פי הריב"ש שלא יוצאים בהדלקה של בית הכנסת, הרי הריב"ש מדבר על בית כנסת רגיל, שהוא מקום שאנשים מתפללים ולומדים, אבל בחורי ישיבות בישיבה, הבית מדרש הוא כמו הבית שלהם. למשל, יש הלכה שאסור לאכול ולישון בבית הכנסת, וכתב מרן השלחן ערוך (סימן קנ"א סעיף ג), שתלמידי חכמים מותר להם אפילו שזו לא סעודת מצווה, בגמרא (מגילה כ"ה) מבואר שזה נקרא 'ב' רבנן'. תלמיד חכם שיושב ולומד ורוצה לאכול או לנוח בבית הכנסת, רשאי. אין בעיה של חילול בית הכנסת כי זה כמו ביתו. והוא הדין בבחורי ישיבה שנמצאים בתוך הבית מדרש. וממילא הדלקת נרות חנוכה שבבית המדרש מועילה לבחורי הישיבה הנמצאים שם לצאת בזה ידי חובה. וזה מוסיף בשו"ת יחווה דעת שם.

כא.אדם לא יוצא ידי חובה בעל כורחו

היום יש בחורי ישיבות שמצאו 'פוטנט' חדש, ובשו"ת יחווה דעת מתייחס גם לזה. הנה יש כלל שאדם לא יוצא ידי חובה בעל כורחו. למשל, חבר מברך לידי ברכות השחר, ואני לא רוצה לצאת ידי חובה בברכות שלו, אני רוצה לברך בעצמי, למרות ששייך לומר בזה שומע כעונה ולצאת בברכות של החבר, אך אם אני לא רוצה - אני לא חייב. בבית יוסף (סימן מ"ח) מביא שהיו מקומות שנהגו, שבאים כולם לבית הכנסת, ואחד עולה לתיבה ומברך את כל ברכות השחר וכולם עונים אחריו אמר. ואחריו השני והשלישי [- גם את השני גם את השלישי גם את כל ההולכים...], כל אחד מהקהל בפני עצמו, וכותב מרן שזו איננה ברכה לבטלה, כיון שכל אחד מהם מתכוון בפירוש שאינו רוצה לצאת ידי חובת הברכה של חבירו. אתה לא יכול להכריח אותי לצאת ידי חובה בשמיעה.

מבואר לפי דברי מרן, שהנה יש מחלוקת עם מצוות צריכות כוונה (סימן 6), למשל, אם עשה את המצוה ללא כוונה כגון תקע בשופר לשם מנגינה או להתאמן, שלמאן דאמר שצריכות כוונה, הרי צריך לכוון בפירוש לשם מצוה. אבל להתכוון בפירוש כוונה הפוכה, שמכוון בפירוש לא לצאת, אדם לא יוצא ידי חובה. וכך כותבים תלמידי רבנו יונה במסכת ברכות, ובשלחן ערוך פוסק כך להלכה בכמה מקומות (סימן 1 סעיף 7 וסימן נ"ט ועוד).

כב. נר חנוכה מצוותו להדליק בבית

לאור זאת, יבואו בחורים ויאמרו, שאינם רוצים לצאת ידי חובה בהדלקה של הוריהם בבית, ורוצים להדליק בעצמם. האם רשאים לומר כך?

כותב מרן החיד"א (נדרים יוסף סימן תרע"ט ע"פ פסוק טוב עין סימן ט אות ז) שבמצב כזה הם לא יכולים לומר שאינם יוצאים בהדלקת הוריהם. משום שמצות נר חנוכה היא שונה. כיוון שהמצווה היא נר איש וביתו, וזה הבית שלו. רבי זירא שאשתו הדליקה עבורו בביתו, לא אמר שהוא יבוא וידליק היכן שנמצא שם, כי בעצם העניין שאשתו הדליקה בבית הוא כבר יוצא ידי חובה.

כג.אדם יוצא בעל כורחו - שיטה יחידאה

דרך אגב, הרא"ה - רבינו אהרן הלוי - סובר, שאדם יוצא ידי חובה בעל

לכך היא מפני שרוב הגדול של בחורי הישיבות כשצריכים הוצאות אבא שלהם נותן להם. ואפילו אם אבא שלו לא משלם לו, הרי כשיש חופש - הוא הולך לישון בבית הוריו, כששואלים אותו מה הכתובת שלו הוא אומר 'אני גר בצפת' ברחוב פלוני, ההורים שלו גרים שמה, בכל הזדמנות הוא הולך לשם, לכן עדיין נחשבים סמוכים על שלחן אביהם. לעומת זאת אם הבחור אינו גר אצל ההורים כלל, גם בחופש, בוודאי שיש לו בישיבה דין של אכסנאי, במיוחד שמשלמים שכר לימוד.

זו.לסמוך על ההדלקה בבית המדרש בשישיבה

בשו"ת יחווה דעת (ח"י סימן מג) מוסיף עוד טענה מאוד מעניינת. הנה בכל ישיבה יש חדרי שינה, חדר אוכל ובית המדרש שבו יושבים ולומדים. ובכל בית מדרש מדליקים נרות חנוכה כמו שמדליקים בכל בית כנסת. צריך לדעת, שזה רק מנהג, חכמים תיקנו להדליק נר חנוכה בבית, אך נהגו מזמן הקדמונים, עוד מתקופת הגאונים, להדליק בבתי כנסיות בברכה (ש"ת ערוך סימן תרע"א סעיף ז). למרות שבדרך כלל אין מברכים על המנהג, אך על המנהג הזה מברכים, וגם הספרדים נהגו בזה. יש בזה תשובה עניקית, מעניינת ולמדנית מאוד בשו"ת יביע אומר (ח"י ח"א"ח סימן נז) למה מברכים על ההדלקה הזו.

אם כן טוען בשו"ת יחווה דעת, מכיוון שהוא גר ולומד בישיבה, ממילא כשמדליקים נרות בבית המדרש של הישיבה, הרי שזה הבית שלו. אם כן ממה נפשך הוא יוצא ידי חובה, או מצד ההדלקה שאביו הדליק בביתו, או מצד ההדלקה שמדליקים בישיבה. אולם יש על כך שתי טענות: שהרי מי שמדליק שם הוא ראש הישיבה, ולכאורה צריך להשתתף עימו בפרוטות כדי שתיחשב לבחורי הישיבה כהדלקה. והטענה השנייה, שהרי בהדלקה שבבית כנסת לא יוצאים ידי חובת הדלקת נרות חנוכה, אז למה תועיל ההדלקה בבית המדרש?!

זי.שכר הלימוד כולל גם את הוצאות ההדלקה

אאמו"ר בשו"ת יחווה דעת שם משיב על הטענה הראשונה, שיש תשובת גינת ורדים (קונטרס ג' תמוז סימן מה) שבה כותב דבר מעניין וכמה גדולי האחרונים מסכימים איתו, כיסא אליהו, יד אהרון, בעל התניא (סימן רכ"ג סעיף ט) ועוד, שהרי הסיבה שאכסנאי צריך להשתתף בפרוטות היא, כי כל אכסנאי הוא משלם על החדר ועל האוכל, הוא מתחשבן איתו על כל דבר, ואם רוצה תוספת נר - הרי שעליו לשלם על הנר, כיוון שכך צריך להשתתף בפרטי. אבל אם בא אדם לבית מלון למשל, ואומרים לו פנסיון מלא, הוא משלם סכום גלובלי והוא יכול לאכול ולשתות כמה שהוא רוצה, כל מה שהוא צריך כלול בזה, במצב כזה, כשבעל המלון מדליק נרות הרי שהוא מקנה לאורחים שלו חלק בנרות, כיון שהם שילמו. הרי זה כאילו השתתפו איתו ביחד בהוצאות של ההדלקה. דהיינו כיוון שכל ההוצאות שלהם עליו, הוא לא מתחשבן איתם לפרטים. לפי זה, בישיבות, הרי ראשי הישיבות לא עושים חשבון עם הבחורים, מה אכלו וכמה, [- בזמני, בישיבות הקטנות אפילו לא היו משלמים שכר לימוד... היום אין דבר כזה, הישיבות לא יחזיקו, כולם משלמים שכר לימוד], הרי שאין זה משנה כמה משלם שכר לימוד [- יכול להיות שקיבלת 'הנחה' בה' ואתה משלם מעט, יכול להיות שקיבלת 'אנחה' בא' ואתה משלם כפול...], הרי שכאשר מדליקים נרות בבית המדרש של הישיבה, על חשבון הישיבה, יוצא שלכל הבחורים יש חלק בהדלקה הזו. ואכן, אם למשל ראש הישיבה נסע לחוץ לארץ, והבחורים בעצמם הלכו וקנו שמן לנרות, אז חשוב מאוד לפני שמדליקים שיאמרו שהם מקנים לכל אחד מבני הישיבה חלק בנרות הללו.

אם כן זו התשובה על הטענה הראשונה, שלכאורה צריך להשתתף בפרוטה עם ראש הישיבה בהדלקה שבבית המדרש, וזה מאוד מסתבר לומר כך.

יח.בחורי ישיבה בהדלקת נרות שבת

יש דיון, האם הדין שבחורי ישיבות יוצאים בהדלקת הוריהם מחמת שהם סמוכים על שלחן אביהם, הוא גם לגבי נרות שבת. וכתבתי על זה באורך בהלכה ברורה (סימן רכ"ג סעיף ע"א). כשאני למדתי בישיבות, למדתי ב'אור ישראל', 'פוניבז' ו'חברון', שאלתי את אאמו"ר מרן זצוק"ל אם אני צריך להדליק נרות שבת. והוא אמר לי שלא צריך להדליק, הוא השווה את זה לנר חנוכה. ושם בהלכה ברורה אני מסביר את כל העניין הזה. - אל תסתכלו מהסוף... תראו מה אני כותב על אורח וכיו"ב, ואם תלמדו את זה לפי הסדר, תבינו טוב את המסקנה, למה נשים, שהן סמוכות על שלחן אמם מדליקות עם ברכה, ואילו בחורי ישיבות לא מדליקים. והיסוד הוא שזה המנהג. ואכמ"ל.

כורחו. אבל לכאורה זו שיטה יחידאה ומרן הבית יוסף לא חשש לשיטה הזאת. אבל אני מצאתי, שרבינו פרץ (עמ"ס עירובין זא.) גם סבר כך. שם בגמרא רואים לכאורה שאדם יוצא ידי חובה בעל כורחו. ומהר"ם בן חביב מביא את הגמרא הזאת ונשאר בצריך עיון. חידושי רבינו פרץ עמ"ס עירובין נדפסו בדור שלנו. אם כן זו איננה שיטה יחידאה. ואפשר ליישב את הגמרא שם ואכמ"ל. ולפיכך אמנם מרן בעצמו פסק שאדם לא יוצא ידי חובה בעל כורחו, אבל אם נצרך לסניף את שיטת הרא"ה ורבינו פרץ, ממילא, בוודאי שהבן הזה לא יכול לומר שאינו רוצה לצאת ידי חובה בהדלקת אביו.

למעשה, יש בחורי ישיבות שרוצים להדליק נרות חנוכה, זה עניין של רגש, או שלומדים בישיבות של אשכנזים ורוצים להדליק כמו כולם, יכולים להדליק בלי ברכה. או שיעמידו לידם אשכנזי שמברך וישמעו ממנו ויענו אמן וידליקו. או שישתתפו בפרוטה עם אשכנזי [תן לו קצת כסף, הוא ישמח...].

כד. הסכמת גדולי הספרדים לפסקו של מרן זיע"א

פעם הייתי ליד ישיבה של ספרדים שהיו להם רבנים אשכנזים בישיבה, והרבנים היו מורים להם להדליק נרות חנוכה, מפני שיש פוסקים אצל האשכנזים שסוברים, וכך סבר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שגם הספרדים יכולים להדליק בברכה. לעומת זאת, כל חכמי הספרדים בדור הקודם היו בדעה שבחורי ישיבות אינם צריכים להדליק. ואמו"ר מרן זצוק"ל כתב בסוף התשובה שלו (נ"ט יחזקאל דעת זצ"ל) שהציע את הדברים לפני מי שגדול ממנו - רבינו עזרא עטייה זצוק"ל, שהחזון איש אמר עליו שסברתו כסברת הרשב"א! והוא אמר שבחורי ישיבות הספרדים לא מברכים. וכך פסקו חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל וחכם יהודה צדקה זצוק"ל, ואמו"ר מרן זצוק"ל גם כן יחד איתם.

והנה כשעברתי שם ליד הישיבה ההיא, הייתי אמור להתארח אצל מישוהו באיזור ללמוד איתו, ואני רואה את בחורי הישיבה שהיה להם על המדרכה כיסא שעליו הונחה החנוכיה, והם היו רוקדים סביב הכיסא, ושרים יוונים יוונים... כששמתי לב לזה שאלתי אותם מה הם עושים, והם אמרו לי, 'אנחנו ספרדים, ואנחנו מדליקים בברכה, אנחנו לא שומעים לאבא שלך! אנחנו שומעים לרב אלישיב'... אמרתי להם, הרב אלישיב אמר שתדליקו ככה? ושתברכו על ההדלקה הזאת? הרב אלישיב אמר להדליק באמצע המדרכה?! אני לא מבין אתכם! אני הייתי מציע שתדליקו באמצע הכביש... המכוניות לא יוכלו לעבור וכך יהיה פרסומי ניסא גדול!... הם לא הבינו מה אני רוצה מהם, אז הסברתי להם, 'תחשבו בהיגיון, אתם הדלקתם על המדרכה זה רשות הרבים. הם ניסו להצטדק שזה סמוך לפתח, אבל אני אמרתי להם, הרי סמוך לפתח היינו ברשות היחיד, בפתח עצמו, לא ברשות הרבים! והלכתי משם ונכנסתי ללמוד.

לאחר כמה דקות דפקו בדלת, וזה היו הבחורים הללו, בחורים מתוקים, בחורים טובים, אמרו להם להדליק, אז הם הדליקו, והם סיפרו לי, שלאחר שאמרתי להם על מקום החנוכיה הם התקשרו למשגיח וסיפרו לו שאני אמרתי להם שכך זה לא טוב, ולא יוצאים ידי חובה, והמשגיח אמר להם, חכו אני ארוץ לשאול את הרב אלישיב... לאחר כמה זמן התקשר אליהם המשגיח ואמר להם שהרב אלישיב אמר לו שבוודאי לא יוצאים כך ידי חובה, זו רשות הרבים.

ואז אמרתי להם, טוב, נו, עכשיו מה אתם רוצים ממני?! ואז הם אמרו לי, אנחנו באנו לשאול, האם לפי הרב אלישיב אנחנו צריכים לברך עוד פעם... והם רוצים שאני אענה להם על זה...

כה. הדלקת נרות חנוכה לבחורי ישיבות בני חו"ל

יוצא מן הכלל אלו בחורי ישיבות המתגוררים בחו"ל, שאמו"ר מרן זצוק"ל היה פוסק להם, שרשאים להדליק בברכה, כיון שיש הבדל שעות גדול. למשל בדרום אמריקה יש הבדל שעות של שבע שעות בדרך כלל, ועד שההורים שלהם ידליקו זה יהיה בחצות הלילה, ולכאורה ההורים שלהם עדיין לא התחייבו בהדלקה, והבן התחייב ולכן הוא רשאי להדליק. ובלבד שיכוון במפורש שלא לצאת בהדלקת הוריו בבית. אולם גם בזה כדאי יותר שישתתפו עם חברים שמדליקים ויצאו ידי חובה.

כו. היכן מדליקים בישיבה

אצל האשכנזים כאמור אין שום שאלה שבחורי ישיבות צריכים להדליק נרות חנוכה, משום שהרי הרמ"א פוסק, שהמהדרין מן המהדרין היינו שכל אחד מבני הבית רשאי להדליק, אםפילו ששומע את אביו מברך ומדליק

הבן שלו רשאי להדליק. וכל הטענות שאמרנו זה לספרדים.

רק שיש לדון לגבי מיקום ההדלקה בישיבות. מפני שהנה יש ישיבות שהן בניין אחד שבו יש בית מדרש, חדר אוכל וחדרי שינה. בבניין כזה השאלה איפה המקום הכי טוב להדליק, ליד חדר השינה או בחדר האוכל, או אם הם מקפידים להדליק בפתח, יש עניין גדול להדליק דווקא בפתח, הרי שצריכים להדליק בפתח חדר האוכל או של חדר השינה. אך אם הם לא מקפידים להדליק דווקא בפתח, אפשר להדליק במקום שיש יותר פרסומי ניסא. איפה שיש יותר עוברים ושבים בדרך כלל, שזה חדר האוכל. לחשוב, שיהיה כמה שיותר פרסומי ניסא.

אולם יש ישיבות שחדרי השינה הם במבנה אחר, נפרד מהמבנה של חדר אוכל. ויש לדון היכן הוא המקום הראוי ביותר להדליק בו את נרות החנוכה. לכאורה זו מחלוקת הרשב"א (נכתובת ח"א סימן תקמ"ג) והרא"ש (הובא בטור סימן תרע"ז). דעת הרשב"א, שמקום האכילה הוא עיקר. והוא כותב זאת בפירוש, על אדם שנמצא אצל אכסנאי והוא ישן בבית אחד ואוכל בבית אחר, שעליו להדליק במקום שבו הוא אוכל. לעומת זאת הרא"ש כתב, שמקום השינה הוא העיקרי, ובו צריך להדליק. ולהלכה זו מחלוקת מרן השלחן ערוך והרמ"א (סימן תרע"ז סעיף א) שדעת מרן כמו הרא"ש, שיש להדליק היכן שישן שם. אולם הרמ"א פסק להלכה כמו הרשב"א, שהמקום של האכילה הוא העיקר.

יש הטוענים, שגם מרן יודה לרמ"א במצב כמו בחורי ישיבות, שזה מקום אחד המחולק לשני מבנים. ולמעשה, זו גם מחלוקת בדור שלנו, החזון איש (נפטר יאהר ח"ה פ"ו סק"ד) כתב שדברי הרמ"א שייכים גם לבחורי ישיבות שבזמננו, שצריכים להדליק בחדר האוכל. אולם הגר"מ פיינשטיין (ש"ת אגרות משה חלקי"ח סימן ע"א) כתב, שצריכים להדליק בבניין שישנים בו. וכל אחד יעשה כמנהגו.

כז. מקום ההדלקה בבניין המשותף

יש שאלה אחרת, כיום רוב הבתים בארץ ישראל הם בתים משותפים, אמנם גם היום יש מקומות שכל אחד יש לו בית לבד, ושם הנידון הוא האם מדליקים בפתח הבית או בפתח החצר. וזו מחלוקת רש"י ותוספות (שם כ"א). להלכה אנחנו סוברים שמדליקים בפתח החצר (סימן תרע"א סעיף ה). בגלל זה יש שמדליקים בפתח הבניין, תלכו כאן בשכונת הר נוף שיש 20 דירות בבניין ויותר, וישנם כמה שמדליקים בפתח חדר המדרגות.

והסיבה שהרוב אינם מדליקים שם היא, שהנה החזון איש בהלכות עירובין (סימן ס"ה ס"ק נ"ג) כותב, שחדר מדרגות זו לא חצר שלפני הבית שאמרו בגמרא שמדליקים בפתח החצר, משום שחדר מדרגות דינו כמבוי. זה מעבר. הרי אפילו שכן בבניין אינו יכול לעשות שימוש בחדר מדרגות מלבד לעבור שם. למשל אם יחליט להניח שם מחסן פרטי ולאחסן בו דברים הוא לא יכול. חדר מדרגות זה מעבר. לעומת זאת חצר, פעם כל מי שהיה לו חצר, היה מאחסן בה את הפירות שלו ועוד כל מיני דברים, היו משתמשים בחצר. גם היום, אדם יכול להשתמש בחצר הפרטית שלו מה שהוא רוצה, אבל חדר המדרגות הוא רכוש משותף של הדיירים, זו לא חצר השותפים.

לכן גם אדם לא יכול לומר הרי את החלק הזה הוא שלי מתוך כל חלקי החדר מדרגות, כיון שהיעוד של זה הוא לעבור שם, לא להשתמש במקום הזה. ויש עוד כמה טענות שדיברתי עליהם בשנים קודמות. לכן אמנם זו מחלוקת, ויש פוסקים שאומרים שמדליקים בפתח הבניין, אבל ההלכה, שבוודאי גם למנהג האשכנזים כל כך להדליק על פתח הבית, אין להם להדליק בפתח חדר המדרגות, עדיף להדליק בחלון. אם זה לא גבוה מדי, או גם אם זה גבוה אך אם יש בניינים גדולים סמוכים ורואים את זה מבניין אחר. ויכול גם להדליק על השלחן שבזה יוצאים ידי חובה.

כח. אם הבן יכול להדליק במקום אביו

כמו כן, אם הבן בא הביתה, ואביו רוצה לכבד אותו ואומר לו להדליק במקומו, למרות שזו המצוה של האבא, או אבא בעל בית אבל בנו הוא תלמיד חכם, ואבא הוא מכבד תלמידי חכמים, הוא שמח שבא הבן שלו, אברך או בחור ישיבה, ואומר לו שידליק את הנרות, רשאי להדליק ולברך, ולפטור את אביו. ויש אפשרות אחרת, שאם זה לא ביום הראשון, מדליקים כמה נרות. וכל אחד מהבנים הגדולים רשאי להדליק, אבל לא הקטנים.